

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N° 001450

Tocache, 10 ABO 2021

VISTO:

El memorándum N°093-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 02 de agosto de 2021, el Informe N°001-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 26 de julio de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (43) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-LP N°001608 fecha 28/10/2020 se resuelve ARTICULO.- 1° **IMPONER** sanción administrativo disciplinario de **DESTITUCION del cargo** al administrado JAVIER SOTELO ATENCIA, docente de la I.E VICTOR ANDRES BELAUNDE – NVO BAMBAMARCA, al encontrarse evidencias concretas de ser el autor de las conductas de Hostigamiento Sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el código penal, hacia la menor de iniciales E.V.P (16) del 4° A de educación secundaria, falta administrativa teniendo en cuenta el artículo 40 deberes literal b) orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación; y vulnerando el artículo 49° literal f) de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N°29944, que al tenor prescribe "Realizar conductas de Hostigamiento Sexual y actos que atenten contra la negligencia y libertad sexual tipificados como delitos en el código penal" concordante con el artículo 83° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial. (...)

Que, mediante R.D.UGEL-LP N°001608 fecha 28/10/2020 se resuelve ARTICULO.- 1° **INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO**, en contra del Profesor JAVIER SOTELO ATENCIA, docente de la I.E VICTOR ANDRES BELAUNDE – NVO BAMBAMARCA, al encontrarse evidencias de ser autor del presunto HOSTIGAMIENTO SEXUAL, en agravio de la menor de iniciales E.V.P (16) alumna de la I.E Víctor Andrés Belaunde -Nvo Bambamarca, teniendo en cuenta el artículo 40° Deberes literal b) Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación; y vulnerando el artículo 49 literal f) de la Ley N°29944, que al tenor prescribe "realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el código penal".

Es así, que la CPPADD imputó al impugnante, haber transgredido la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, su Art.- 40 literales: **b) Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación (...)** de la Ley N°29944 Ley de la Reforma Magisterial, concordante con el artículo 44° Medidas Preventivas "El Director de la Institución Educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que atentan contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos".

Que al realizar las investigaciones se encontraron indicios en las cuales el profesor Javier Sotelo Atencia ha incurrido en la presunta falta administrativa, al haber transgredido el art.- 49° de la Ley de la Reforma Magisterial párrafo **f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad sexual tipificados como delitos en el código penal.**



001456

Que, este colegiado se ampara a la **RVM N°091-2021-MINEDU** "Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial", artículos:

6.5 Recursos Administrativos:

El profesor sancionado que se considere afectado por la sanción impuesta, tendrá derecho a interponer los recursos administrativos de **reconsideración o de apelación**, según corresponda, observando lo previsto en el TUO de la LPAG.

El denunciante no tiene legitimidad para impugnar el acto administrativo que dispuso el archivo de su denuncia.

6.5.1. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

El recurso administrativo de reconsideración contra una resolución de sanción es resuelto por el Titular de la IGED, **previa opinión de la comisión**; en caso el Titular de la IGED no esté de acuerdo con lo recomendado por la comisión podrá hacer efectiva su prerrogativa de determinar una decisión diferente, sea cual fuere el sentido de la misma y con la debida motivación en la resolución que pone fin a la instancia.

Que, al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, mediante escrito presentado el 29 de enero de 2021, el impugnante interpuso recurso de reconsideración mediante VIR-2021002252, contra la Resolución Directoral UGEL-T N°001608 fecha 28/10/2019, solicitando se declare fundado su recurso impugnativo y en consecuencia, deje sin efecto la sanción; esencialmente argumentando, presentando como nueva prueba, así lo siguiente:

- Que, el Director de la UGEL-T, ha vulnerado el principio básico NE BIS IN IDEM, en el presente PAD.
- Que, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, mediante Disposición Fiscal N°03-2020 fecha 15/09/2020 dispuso "declarar que no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra (...) JAVIER SOTELO ATENCIA, por la presunta comisión del delito de la Libertad Sexual en la modalidad de Acoso Sexual, en agravio de la menor de iniciales V.P.E (16), disponiéndose su archivo definitivo; disposición fiscal que fue declarada consentida mediante Disposición Fiscal N°04-2021 de fecha 14/01/2021".
- Que, el Director de la UGEL-T, ha vulnerado el principio básico Razonabilidad y Proporcionalidad, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc; en el presente PAD.

Que, de la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo se aprecia que la impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N°29944 - Ley de la Reforma Magisterial; por lo que esta CPPADD considera que son aplicables al presente caso, la referida ley y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, así como el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, y cualquier otro documento de gestión en el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de reconsideración y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de reconsideración.

De acuerdo a nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que respecta a los niños -entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4° de nuestra constitución precisa que: "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...)", reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15° de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, **así como al buen trato psicológico y físico**.

Que, el impugnante alega en su escrito de Recurso de Reconsideración; **que, el Director de la UGEL-T ha vulnerado el principio básico NE BIS IN IDEM**, en el presente PAD.



001456

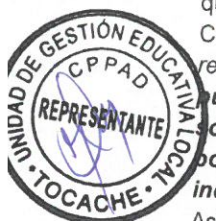
Que, este colegiado hace referencia el principio NON BIS IN IDEM, y no como indica el impugnante en sus escrito (**NE BIS IN IDEM**) reconocido en el art.- 248 numeral 11) del T.U.O. de la Ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que es menester indicar que "La jurisprudencia constitucional ha señalado que resulta especialmente relevante analizar la concurrencia de la denominada triple identidad como presupuesto conjunto para incurrir en la vulneración del principio NON BIS IN IDEM; se aplicará la prohibición de doble sanción en los casos en que se presente la identidad del **sujeto, hecho y fundamento**. Con relación a esto último, también se ha señalado lo siguiente; Para saber si estamos o no ante la presencia del principio de non bis in idem se ha dicho hay que verificar en ambos casos la concurrencia de tres presupuestos, Identidad de la persona perseguida, lo que significa que la persona física o jurídica a la cual se persigue tenga que ser necesariamente la misma. Identidad del objeto de persecución, que se refiere a la estricta identidad entre los hechos que sirvieron de fundamento para el inicio tanto en la anterior como en la nueva investigación, proceso o procedimiento; es decir, se debe tratar de la misma conducta material, sin que se tenga en cuenta para ello su calificación legal. Identidad de la causa de persecución, lo que significa que el fundamento jurídico que sirve de respaldo a la persecución tenga que ser el mismo tanto en la anterior como en la nueva investigación, proceso o procedimiento".

Queda claro entonces que tanto en la vía administrativa como la fiscal y/o judicial (penal), se concluye que existe la concurrencia de dos de los tres supuestos (sujeto y hecho) pero no existe el fundamento jurídico (por cuanto no es la misma tipificación de la falta) ya que por un lado la administración pública (UGEL-Tocache) ha tipificado la falta del docente de acuerdo a la Ley N°29944-Ley de Reforma Magisterial, que señala en el **art.- 40 literal b) Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación (...)**; concordante con el **art.- 49° de la Ley de la Reforma Magisterial párrafo f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad sexual tipificados como delitos en el código penal**. Queda claro entonces que no se ha tipificado dicha falta con el articulado e imputación que estime conveniente el Ministerio Público y/o el Poder Judicial de presumirse un delito; por lo tanto la CPPADD tiene competencia para investigar y realizar la recomendación de acuerdo al análisis correspondiente.

Que en ese contexto cabe la pregunta ¿es factible iniciar proceso administrativo disciplinario en el presente caso por hechos que configuran presunto delito y no falta administrativa?; la CPPADD refiere que es factible iniciar la potestad administrativa disciplinaria para el presente caso por cuanto la normatividad que se menciona precisa según **Ley N°27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República en su art. 49.- Independencia de responsabilidades**; La responsabilidad administrativa funcional **es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes**. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil **no afectan la potestad para procesar administrativamente y sancionar al funcionario o servidor público que hubiera incurrido en responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición judicial expresa en contrario**. Asimismo, según el T.U.O. de la **Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General**, señala en su art. 264.2.- **"Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario"**. De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario; por lo que la invocación o pretensión del impugnante es improcedente o desestimada.

Que, el impugnante alega en su escrito de Recurso de Reconsideración; que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, mediante **Disposición Fiscal N°03-2020 fecha 15/09/2020 dispuso "declarar que no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra (...) JAVIER SOTELO ATENCIA**, por la presunta comisión del delito de la Libertad Sexual en la modalidad de Acoso Sexual, en agravio de la menor de iniciales V.P.E (16), **disponiéndose su archivo definitivo; disposición fiscal que fue declarada consentida mediante Disposición Fiscal N°04-2021 de fecha 14/01/2021**.

El art.- 2 numeral 24 literal e) de la Constitución Política del Perú, que establece como uno de los derechos fundamentales de la persona, la presunción de la inocencia mientras no se haya declarado



judicialmente su responsabilidad. Sobre este derecho fundamental el Tribunal Constitucional señala que (el derecho de la presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea sancionada si es que existe prueba plena, que con certeza acredite su responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos atribuidos). Según la norma glosada esta CPPADD no será intimidada si el docente en proceso pretende interponer denuncia alguna en contra del titular de la entidad y los miembros de esta Comisión; ya que el Director de la UGEL-Tocache y los miembros de la CPPADD no están cometiendo ABUSO DE AUTORIDAD ni COACCIÓN en contra del Prof. Javier Sotelo Atencia, ya que se le ha respetado las garantías del debido proceso, por cuanto no se le ha vulnerado: el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular.

Si lo resuelto en la vía judicial o fiscal favorece a una persona sometida, a su vez, a un procedimiento administrativo disciplinario, el resultado de este no se encuentra necesariamente vinculado al primero, ya que el procedimiento administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una conducta funcional, mientras que el proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva. Por esta razón, la imposición de una medida disciplinaria para el docente en este caso **no afecta su derecho a la presunción de inocencia**, por cuanto tiene como fundamento aquellos mismos hechos que motivaron la apertura de la investigación preliminar por presunto delito penal (EXP. N°03706-2010-PA/TC); por lo que la invocación o pretensión del impugnante es improcedente o desestimada.

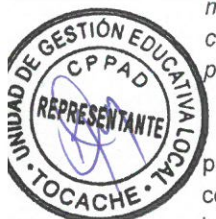
Que, el Director de la UGEL-T, ha vulnerado el principio básico **Razonabilidad y Proporcionalidad**, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc; en el presente PAD. Que, este colegiado aprecia que en ningún extremo de la R.D.UGEL-T N°001608 fecha 28/10/2020, el anterior colegiado no ha insertado o realizado la calificación y gravedad de la falta que se encuentra tipificada en el **D.S N°004-2013-ED art.- 78 literales a)** Circunstancias en que se cometen; **b)** Forma en que se cometen; **c)** Concurrencia de varias faltas o infracciones; **d)** Participación de uno o más servidores; **e)** Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; **f)** Perjuicio económico causado; en base a la imputación en contra del impugnante; **g)** Beneficio ilegalmente obtenido; **h)** Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor; **i)** Situación jerárquica del autor o autores.

Así, con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, es pertinente precisar que dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 200° de la Constitución Política del Perú, señalando el Tribunal Constitucional respecto a los mismos que "(...) *el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgado expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (...)*".

De modo que los principios de **razonabilidad y proporcionalidad** constituyen un límite a la potestad sancionadora del empleador que garantiza que la medida disciplinaria impuesta guarde correspondencia con los hechos, lo que implica que la entidad luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta imputada deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad de la falta imputada, los antecedentes del impugnante, si cuenta con sanciones anteriores, el cargo desempeñado, entre otros, razón por la cual, este colegiado advierte que la sanción impuesta al impugnante resulta desproporcional a los hechos ocurridos.

En esa línea, en el ámbito del sector Educación, para efectos del ejercicio de la potestad sancionadora la Ley N°29944, en su artículo 43°, precisa que las sanciones se aplican según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario. Sin embargo, en el presente caso el colegiado saliente, no ha analizado las circunstancias en las que se cometió la falta, la forma, la intencionalidad, y, sobre todo, la gravedad del daño causado al bien jurídico protegido.

De manera que, si bien está debidamente acreditada la responsabilidad del impugnante en el hecho atribuido (MAS NO EL HECHO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL O ACOSO SEXUAL) MAS BIEN realizó, comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales y otros de connotación sexual, tales como



001456

comentarios e insinuaciones), no se aprecia que la sanción impuesta guarde correspondencia con el presente hecho antes mencionado, por lo que este colegiado considera que la misma resulta desproporcional. Más aún si se tiene en cuenta que la sanción constituye una restricción a la fuente de ingresos del impugnante, y que esta no cuenta con deméritos previos, según su informe escalafonario.

Por otro lado, el impugnante ha señalado que no se ha motivado los motivos por los cuales se le impone la sanción más grave. Al respecto, de la revisión del acto impugnando, se puede apreciar que el anterior colegiado no ha tenido en cuenta para la imposición de la **sanción las circunstancias en las que ocurrieron los hechos materia de sanción**, así como también no se han considerado los **antecedentes del impugnante, si cuenta con sanciones anteriores, razón por la cual, este colegiado advierte que la sanción impuesta al impugnante resulta desproporcional a los hechos ocurridos**, por lo que en este extremo debe de modificarse o variarse la sanción impuesta al impugnante, debiendo ser la de **Cese Temporal de 10 meses** en el ejercicio de la función docente.

Que, la responsable o encargada de la Oficina de Nexus realice los trámites correspondientes ante la DRE San Martín, MINEDU, para incorporar, registrar, incluir etc, en el sistema Nexus; al mencionado docente, por cuanto se ha modificado su sanción.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarar FUNDADO en parte, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Prof. Javier SOTELO ATENCIA, docente de la I.E VICTOR ANDRES BELAUNDE – NVO BAMBAMARCA, en contra de los alcances de la R.DUGEL-LP N°001608 fecha 28/10/2020. En consecuencia, **modifíquese** la sanción administrativo disciplinario de **Destitución del servicio**, por una de **Cese Temporal de 10 meses en el ejercicio de la función docente**, cuya vigencia cronológica es desde la notificación de la resolución impugnada.

ARTICULO 2.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Escalafón, Planillas, Nexus y a la Presidente de la CPPADD, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese.



Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303 EDUCACION ALTO HUALLAGA TOCACHE
TRAMITE DOCUMENTARIO

NOTIFICACION N°073-2021

ANTECEDENTE : INFORME TECNICO PRELIMINAR N°001-2021-GRSM/DRE-UGELT/CPPADD
ENTIDAD : UGEL -TOCACHE
FECHA DE EMISION : 10-08-2021



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Abog. Luis Rodolfo Bardales Eusebio
SECRETARIO TECNICO

Unidad de Operaciones U.E. 303
Abog. R.J. Bardales Eusebio
Asesor en Recursos Humanos

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:
1.-RESOLUCION DIRECTORAL N°01450- 2021.
DECLARAR FUNDADO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Prof. JAVIER SOTELO ATENCIA-VAB
DOMICILIO : Jr. Davidillo Zavala c-5
DNI N° : 42581267
CORREO ELECTRONICO :
FECHA NOTIFICACION : 12/08/21 HORA: 11:03 am.

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRMA

HUELLA DIGITAL



Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García
Director del Sistema Administrativo II
Secretaría General

OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303
EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA - TOCACHE

CPC. Shirley Vanessa Tello Montejo
RESPONSABLE NEXUS

NOTIFICACIÓN